

1500176-89.2022.8.26.0629

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RENATA XAVIER DA SILVA

Comarca: Tietê

Foro: Foro de Tietê

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... duas condenações definitivas pela prática de tráfico de entorpecentes e o réu Luiz possui duas condenações definitivas pelas práticas de roubo e furto (fls. 51/69), sendo que uma delas será considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência.

A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tietê

Foro de Tietê

1ª Vara

Avenida XI de Agosto, 130, Tiete-SP - cep 18530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500176-89.2022.8.26.0629 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500176-89.2022.8.26.0629

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2110767/2022 - DEL.POL.TIETÊ, 18228423 - DEL.POL.TIETÊ, 2110767 - DEL.POL.TIETÊ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Alves dos Santos Júnior e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. RENATA XAVIER DA SILVA SALMASO

Vistos.

Trata-se de ação penal deflagrada mediante denúncia do MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de LUIZ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo "Fiote" e DIEGO ANTONIO ASSUMPÇÃO DE JESUS, vulgo "Zóio", dando-os como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 158, §1º, do Código Penal, ambos c.c. artigo 69, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia (fls. 71/77) que "no dia 15 de abril de 2022, por volta de 19h00, na Rua Milton Santarém, nº. 101, Bairro Nova Tietê/São Guilherme, nesta cidade e comarca de Tietê, LUIZ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo "Fiote" e DIEGO ANTONIO

ASSUMPÇÃO DE JESUS, vulgo "Zóio", qualificados a fls. 42/44, subtraíram para si, em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida contra Gilvaci Ferreira de Alcântara e José Cícero Firmino de Alcântara com o emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas em seu poder, restringindo-lhes a liberdade, coisa móvel alheia consistente no automóvel Jeep/Compass Longitude F, ano e modelo 2018, cor cinza, de placas EXWA01, avaliado em R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), 01 (um) televisor, marca Philco, de 24 polegadas, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais), 01 (um) ventilador marca Arno, avaliado em R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), 01 (um) perfume importado avaliado em R\$200,00 (duzentos reais), 01 (um) par de tênis feminino, marca Adidas, avaliado em R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo J4, avaliado em R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), as chaves de um veículo "GM/Montana" avaliada em R\$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), pertencentes às vítimas (cf. Depoimentos de fls. 08/09, 10/11 e 15, extratos bancários de fls. 12/13, registro da denúncia de fls. 16, B.O.P.M. de fls. 17/22, auto de reconhecimento de objeto de fls. 35, auto de avaliação de fls. 41 e relatório de investigações de fls. 42/44).

Consta, também, do incluso inquérito policial que, logo após a subtração acima narrada, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, LUIZ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo "Fiote" e DIEGO ANTONIO ASSUMPÇÃO DE JESUS, vulgo "Zóio", qualificados a fls. 42/44, constrangeram José Cícero Firmino de Alcântara, em concurso e unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a efetuar saques em conta bancária, o que permitiu o apoderamento da quantia de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) em dinheiro (cf. depoimentos das vítimas a fls. 08/09, 10/11 e 15, extratos bancários a fls. 12/13, registro da denúncia a fls. 16, B.O.P.M. a fls. 17/22, auto de reconhecimento de objeto a fls. 35, auto de avaliação a fls. 41 e relatório de investigações a fls. 42/44).

Segundo se apurou LUIZ e DIEGO, em concurso e unidade de desígnios, deliberando subtrair bens, dirigiram-se até o local e, ingressando sub repticiamente no imóvel, abordaram as vítimas e anunciaram o assalto.

Empunhando armas de fogo e utilizando capuzes, LUIZ e DIEGO passaram a proferir ameaças de morte contra as vítimas, exigindo, inicialmente, que lhes entregassem dinheiro.

Após, enquanto restringiam a liberdade das vítimas e mantinham-nas em seu poder sob a mira das armas que portavam, LUIZ e DIEGO reuniram os objetos acima listados, acondicionando-os no veículo "Jeep/Compass".

Em seguida, ainda restringindo a liberdade das vítimas, LUIZ e DIEGO conduziram-nas à agência do banco Santander, ocasião em que, mediante grave ameaça, constrangeram José Cícero a efetuar diversos saques em conta bancária, os quais totalizaram a quantia de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), valor este apoderado pelos denunciados. Já na posse dos objetos, veículo e valores acima mencionados, LUIZ e DIEGO abandonaram as vítimas em um canavial, evadindo-se em seguida.

Comunicado os fatos e iniciadas as apurações, identificou-se, que, alguns dias após a prática dos delitos aqui versados, LUIZ e DIEGO perpetraram novo delito de roubo, valendo-se de equivalente modo de atuação (processo nº. 1500603-79.2022.8.26.0599 - 2ª Vara Judicial local), tendo eles, ao serem presos em flagrante delito, confessado informalmente a prática dos crimes ora narrados.

Ademais, Daniel Vieira de Oliveira, vulgo "Gigante", suposto coautor do crime tratado nos autos nº. 1500603-79.2022.8.26.0599, bem como Fernanda Michelle Martins da Silva, companheira de LUIZ, afirmaram que os denunciados foram os autores dos delitos que vitimaram Gilvaci Ferreira de Alcântara e José Cícero Firmino de Alcântara. Por fim, quando da prática do delito versado nos autos nº. 1500603-79.2022.8.26.0599, houve a apreensão, em poder de DIEGO, do aparelho celular marca Samsung, modelo J4, pertencente à vítima José Cícero."

Auto de reconhecimento de objeto (fls. 35).

Auto de Avaliação (fls. 41).

Relatório de Investigações (fls. 42/44).

A denúncia foi recebida em 17 de maio de 2022 (fls. 80/82).

Os réus foram citados (fls. 110/111) e apresentaram Resposta à Acusação (Diego em

fls. 134/136 e Luiz em fls. 149/155), cujos argumentos não foram acolhidos em juízo de cognição sumária (fls. 166/167).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi colhido o depoimento das vítimas e de 03 (três) testemunhas de acusação. Os acusados foram interrogados ao final, encerrando-se a fase instrutória e passando-se aos debates orais.

Em debates orais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia e as Defesas postularam a absolvição dos réus.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Os fatos descritos na denúncia foram devidamente comprovados pelas provas produzidas nos autos.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), Auto de reconhecimento de objeto (fls. 35), Auto de Avaliação (fls. 41) e Relatório de Investigações (fls. 42/44), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é certa e segura, sendo demonstrada pela prova oral produzida.

Na fase policial e em Juízo, o réu Diego Antonio Assumpção de Jesus reservou-se ao direito de permanecer em silêncio (fls. 209).

Na fase policial, o réu Luiz Alves dos Santos Júnior apenas disse que desconhece os fatos que lhes foram imputados, permanecendo em silêncio logo após (fls. 212).

Em Juízo, o acusado Luiz negou a prática delitiva. Ele afirmou que o Delegado perguntou a respeito do roubo praticado mas negou. A respeito da namorada, não sabe o motivo que a levou a dizer que o acusado praticou o roubo. Quando era criança, vendia latinhas para a vítima Cícero, sendo muito conhecido no bairro local dos fatos.

A negativa dos acusados ficou isolada diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Na fase policial, a vítima Gilvaci Ferreira de Alcântara declarou que "na última sexta-feira dia 15, por volta das 19h30min, estava no quarto de sua residência juntamente com seu esposo José Cícero, quando foram surpreendidos por dois homens de cor morena, mas não eram negros, magros, um deles altura entre 1,60m a 1,70m e o outro na faixa de 1,55m, ambos estavam inteiramente cobertos, utilizavam capuz que deixava apenas os olhos à mostra, não sendo possível visualizar tatuagens no pescoço e braços. Que o indivíduo de estatura mais baixa portava uma arma de fogo bem pequena, cabia na palma da mão, tipo pistola de cor prateada. Que eles entraram pelo telhado (a casa ainda encontrava-se em fase de construção) e já chegaram dizendo: "passa o dinheiro, passa o dinheiro, me informaram que você tem dinheiro." Que o esposo da declarante trabalha com reciclagem, possuindo no mesmo terreno da residência um barracão que serve como depósito dos materiais de reciclagem. Que eles começaram a carregar no veículo de propriedade do casal, um Jeep Compass de placa BXW-7A01, uma televisão da marca Philco de 24 polegadas, um ventilador da marca Arno, um perfume importado (não lembra a marca), um par de tênis feminino da marca Adidas, um telefone celular da marca Samsung J4, chip linha 15-99849-6507 da operadora Vivo. Subtraíram também a chave de um veículo GM/Montana e R\$ 40,00 em dinheiro que estava na casa. Que fizeram seu esposo sentar-se no banco da frente do Jeep, ao lado do autor mais alto que assumiu o volante, enquanto que a declarante foi obrigada a sentar-se no banco traseiro ao lado do indivíduo mais baixo, que o tempo todo ficou com a arma apontada para sua cabeça. Que dirigiram-se até a agência local do Banco Santander, onde seu esposo é correntista, e o obrigaram a entrar e sacar o valor de R\$ 8.000,00, tendo José Cícero efetuado o saque de R\$ 7.000,00, sendo R\$ 3.500,00 (um saque de R\$ 3.000,00 e outro de R\$ 500,00) da conta 00333806 000010013776 e R\$ 3.500,00 (um saque de R\$ 3.000,00 e outro de R\$ 500,00) da conta 003330045 000130059708, ambas de titularidade dele. Que a princípio seu esposo entrou sozinho no interior da agência, isso por volta das 20h40min, sendo que passados alguns minutos o autor mais alto entrou também no interior da agência, enquanto que a declarante permaneceu no interior do veículo subjugada pelo autor mais baixo. Que assim que seu esposo e o autor mais alto retornaram ao veículo, os

autores queriam mais dinheiro, que rumaram para o Posto San Rafael, na estrada de Cerquilha, mas não pararam, que fizeram o retorno e rumaram para Porto Feliz, que no trajeto o autor mais baixo recebeu no celular dele uma ligação cuja interlocutora tinha voz feminina e perguntou se tinha dado tudo certo. Que rondaram mais um pouco e foram libertados no interior de um canavial, isso por volta de umas 22horas. Que saíram caminhando do canavial e alcançaram a pista da rodovia SP300, próximo ao Bairro Nossa Senhora de Fátima, neste município, prosseguindo a pé até sua residência. Que o veículo subtraído não possui seguro e não foi localizado até o presente momento. Que a declarante não foi agredida fisicamente." (fls. 08/09)

Em Juízo, a vítima Gilvaci declarou que os acusados chegaram na residência das vítimas, momento em que ela acordou o marido. Um dos acusados colocou a arma na cabeça da vítima e o outro subtraiu celular, tênis, perfume, ventilador, as chaves do veículo Montana e do Jeep. Eles perguntavam se havia dinheiro no banco e levaram as vítimas ao banco, onde sacaram a quantia de R\$ 7.000,00. O marido foi levado no banco da frente do veículo. No banco, a vítima permaneceu na mira do revólver do acusado "Zóio", enquanto o marido entrou na agência bancária juntamente com o outro acusado. Após o saque do dinheiro, os acusados levaram as vítimas até o canavial na estrada de Porto Feliz. Posteriormente, o celular da vítima foi apreendido em poder de um dos acusados.

Segundo a vítima, ela e o marido permaneceram em poder dos acusados por aproximadamente uma hora, sendo que retornaram a pé do canavial.

Na fase policial, a vítima José Cícero Firmino de Alcântara declarou que "estava no quarto de sua residência juntamente com sua esposa Gilvaci, quando foram surpreendidos por dois homens de cor morena, mas não eram negros, magros, um deles altura entre 1,60m a 1,70m e o outro na faixa de 1,55m, ambos estavam inteiramente cobertos, utilizavam capuz que deixava apenas os olhos à mostra, não sendo possível visualizar tatuagens no pescoço e braços. Que o indivíduo de estatura mais baixa portava uma arma de fogo bem pequena, cabia na palma da mão, tipo pistola de cor prateada. Que eles entraram pelo telhado (a casa ainda encontrava-se em fase de construção) e já chegaram dizendo: "passa o dinheiro, passa o dinheiro, me informaram que você tem dinheiro." Que o declarante trabalha com reciclagem, possuindo no mesmo terreno da residência um barracão que serve como depósito dos materiais de reciclagem. Que eles começaram a carregar no veículo de propriedade do casal, um Jeep Compass de placa BXW-7A01, uma televisão da marca Philco de 24 polegadas, um ventilador da marca Arno, um perfume importado (não lembra a marca), um par de tênis feminino da marca Adidas, um telefone celular da marca Samsung J4, chip linha 15-99849-6507 da operadora Vivo. Subtraíram também a chave de um veículo GM/Montana e R\$ 40,00 em dinheiro que estava na casa. Que fizeram o declarante sentar-se no banco da frente do Jeep, ao lado do autor mais alto que assumiu o volante, enquanto que sua esposa foi obrigada a sentar-se no banco traseiro ao lado do indivíduo mais baixo, que o tempo todo ficou com a arma apontada na cabeça de sua esposa. Que dirigiram-se até a agência local do Banco Santander, onde o declarante é correntista, e o obrigaram a entrar e sacar o valor de R\$ 8.000,00, tendo o declarante efetuado o saque de R\$ 7.000,00, sendo R\$ 3.500,00 (um saque de R\$ 3.000,00 e outro de R\$ 500,00) da conta 00333806 000010013776 e R\$ 3.500,00 (um saque de R\$ 3.000,00 e outro de R\$ 500,00) da conta 00330045 000130059708, ambas de sua titularidade. Que a princípio o declarante entrou sozinho no interior da agência, isso por volta das 20h40min, sendo que passados alguns minutos o autor mais alto entrou também no interior da agência. Que ao sair da agência retornaram ao veículo e os autores queriam mais dinheiro, que rumaram para o Posto San Rafael, na estrada de Cerquilha, mas não pararam, que fizeram o retorno e rumaram para Porto Feliz, que no trajeto o autor mais baixo recebeu no celular dele uma ligação cuja interlocutora tinha voz feminina e perguntou se tinha dado tudo certo. Que rodaram mais um pouco e foram libertados no interior de um canavial, isso por volta de umas 22horas. Que saíram caminhando do canavial e alcançaram a pista da rodovia SP300, próximo ao Bairro Nossa Senhora de Fátima, neste município, prosseguindo a pé até sua residência. Que o veículo subtraído não possui seguro e não foi localizado até o presente momento. Que o declarante recebeu dois murros nas costelas do autor mais alto mas não ficou lesionado." (fls. 10/11)

Em Juízo, a vítima José Cícero declarou que, na data dos fatos, estava na sua residência, quando a esposa ouviu um barulho e disse que havia algo caindo. Ao sair para verificar o que acontecia, avistou dois rapazes que anunciaram o assalto, levando a vítima para o quarto exigindo dinheiro. Eles pediam a quantia de oito mil reais. O acusado "Zoio" pegou celular da vítima, chaves da Montana e do Jeep, além de colocar a arma na cabeça da esposa. Televisão, ventilador, perfume e celular dentro do Jeep. Colocaram as vítimas dentro do carro sempre com o revólver na cabeça, exigiram que a vítima abrisse o portão e seguiram até o banco. A vítima entrou no banco juntamente com o acusado Júnior exigindo que realizasse o saque do dinheiro. Era aproximadamente 20h. Saiu 3500 da conta pessoa física. Colocou pessoa jurídica e tirou mais 3500. Não saía mais 1000. Voltaram para o carro e saíram sentido Cerquilha, voltaram e sentido Porto Feliz, dizendo que iriam para Sorocaba para pegar o restante 1000. Havia uma quarta pessoa indagando como estava indo. Deu tudo certo. mandou largar eles. Largaram no meio do canavial no bairro Nossa Sra de Fátima e retornaram a pé durante 1h30 quase às 22h.

Zoio estava com uma arma de fogo e o Fiote não estava armado mas exigia o dinheiro e dava ordem ao Zoio, além de conduzir o carro. Ele está no comando.

Ambos encapuzados não sendo possível identificá-los ou reconhecê-los, além de ter se mantido de cabeça baixa

No banco, Fiote desceu com a vítima no banco.

Não recuperou o veículo, nem o dinheiro.

Idade das vítimas: 59 anos e 58 anos

Não agrediram fisicamente, havendo apenas empurrões

Outros agentes: terceira pessoa ficou a semana toda indo na casa da vítima para realizar a entrega de materiais, pois havia pedreiros realizando uma obra na sua casa. No dia seguinte aos fatos, essa pessoa retornou à residência da vítima, dizendo que sabia onde estaria o veículo da vítima, declarando que estaria junto pois ficou observando se a polícia não chegava.

Fiote dizia para o outro "pergunta para ela o que devemos fazer"

2h em poder dos acusados

Reconheceu o seu aparelho celular apreendido em poder do acusado "Zoio", posto que havia colocado uma agulha dentro do aparelho.

Na fase policial, a testemunha Daniel Vieira de Oliveira declarou que "em relação aos fatos de hoje foi acordado por "Fiote" (Luiz Alves dos Santos Junior) e "Zoio" (Diego Antonio Assumpção de Jesus) e convidado para fazer uma "caminhada" em uma casa. Declara que os dois falaram para ele que ele não entraria na casa e que ficaria apenas do lado de fora de "tocaia". Com isso, acompanhou "Fiote" e "Zoio" e ficou ali próximo a casa da vítima, ficando responsável por avisar se a polícia chegasse próximo do local. Declara que como mora em um cômodo na mesma residência que moram "Zoio" e "Fiote", ouviu deles que semana passada eles ("Zoio" e "Fiote") tinham praticado um outro roubo em residência em que roubaram um Jeep Compass, mas declara que não teve participação e nem ajudou nesse outro roubo. Declara que percebeu que tinha dado errado o roubo e demorou para voltar para sua residência porque tinha visto policiais rondando por ali próximo. Depois de algumas horas, voltou para sua residência, quando então foi abordado e trazido a esta unidade policial pelos policiais. Informa que foi a primeira vez que participou de algum crime em sua vida. Informa que está arrependido e que não sabia que haveria um roubo ali no local. Declara que é conhecido e chamado de "Gigante" por pessoas próximas. " (fls. 38)

Em Juízo, a testemunha Daniel Soube dos fatos quando foi para a Delegacia. O Delegado perguntou se estava junto quando afirmou que sequer sabia desse roubo. O bairro é pequeno e houve comentário da rua, mas não sabia de nada. Delegado o pressionou. Conhece os acusados pois moravam em um cortiço e a ex mulher do Luiz arrumou uma casa no mesmo local. Responde a um roubo juntamente com os acusados. Está preso juntamente com o Luiz. A respeito do depoimento da fase policial, o acusado afirmou declarou que foi o "povo da rua" que falou que os acusados roubaram as vítimas. Não ouviu os acusados confessarem a prática delitiva. Conhecia as vítimas, sendo que vendia latinhas para o Cícero.

Na fase policial, a testemunha Fernanda Michelle Martins da Silva declarou que "é namorada de Júnior conhecido como Fiote e amiga de Diego conhecido como Zoio. Informa que tinha conhecimento que Júnior e Diego estavam cometendo crimes de roubo nos últimos tempos, mas informa que não tem participação em tais roubos e também que procurava não se envolver. Informa que moravam na mesma casa a depoente, Júnior, seu namorado e Diego, amigo do casal. Sabe que Diego e Júnior foram presos sábado no dia 23/04/2022 após tentarem roubar uma casa. Declara também que sabe que Diego e Júnior teriam praticado um roubo em uma casa contra um casal que tinha um ferro velho aqui em Tietê, há aproximadamente, umas duas semanas atrás e que teriam levado um carro Jeep e teriam sacado R\$ 7.000.00 da vítima num banco nesta cidade de Tietê. Informa que Júnior e Diego comentaram com a depoente que teriam praticado tal roubo na residência do bairro São Guilherme e que os dois comentaram com a depoente que Júnior, seu namorado teria ficado no banco da frente com a vítima homem, enquanto Diego Zoio teria ficado no banco de trás com a mulher da vítima enquanto dirigiam o carro e passaram no banco fazer esses saques da conta da vítima. A depoente informa que não sabe mais detalhes desses dois roubos que Diego e Júnior teriam praticado. E que também não sabe onde tal carro estaria localizado. Declara que conhece a pessoa de nome Daniel, de apelido "Gigante" e sabe que "Gigante" teria ajudado Diego e Júnior no roubo do dia 23/04, porém não sabe se Daniel "Gigante" teria ajudado no outro roubo do casal que mexia com reciclagem. Informa mais uma vez que não tem nada a ver com os roubos referidos." (fls. 40) Em Juízo, a testemunha Fernanda disse que foi ao hospital com a filha. Sabia o que ele fazia mas não apoiava. Ele praticava roubos. Soube após terem feito o roubo. Ele contou à testemunha a respeito do roubo. Assalto numa casa dentro da residência, tendo pego 7000 do casal e o carro Jeep Compass. Ele confessou que praticou com Diego. Não falou como pegou. Não falou se usou arma de fogo. Pagou parcela do problema da filha que faz uso de medicamento controlado e pendentes dele. Não disse que precisava do dinheiro. Por conta própria. Não sabe o que ele fez com o carro.

Em Juízo, o policial civil Sérgio Andrade Marques declarou que após ter ciência do roubo, os acusados Luiz e Diego foram autuados em flagrante uma semana após os fatos. Informalmente, eles confessaram o roubo destes autos contra o casal. Na oportunidade, foi apreendido um celular na posse do acusado Diego, sendo reconhecido pela vítima como sendo da sua propriedade. A namorada do acusado Luiz disse que ouviu dele a respeito do roubo na casa do casal. Já havia registro de antecedentes criminais dos acusados, sendo um deles de Cerquilha e outro de Tietê. Ao final da instrução probatória, a conclusão é no sentido da veracidade dos fatos constantes na denúncia.

Imputa-se aos acusados a prática de roubo majorado, uma vez que, no dia 15 de abril de 2022 teriam subtraído para si coisa alheia móvel, em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida contra o casal de vítimas Gilvaci e José Cícero, com o emprego de arma de fogo e mantendo-as em seu poder, restringindo-lhes a liberdade, conforme descrito na denúncia.

Em que pesem as escusas trazidas pelos réus, a prática delitiva por eles perpetrada comprovou-se no curso da instrução.

Conforme relatado pela testemunha Fernanda Michelle Martins da Silva, namorada do acusado Luiz Alves, vulgo "Fiote", chegou ao conhecimento dela que os acusados efetuaram a prática delitiva que lhes foi imputada, narrando ela com detalhes o fato apurado nestes autos.

Fernanda asseverou que Luiz Alves e Diego teriam roubado um casal (proprietário de um "ferro velho"), em sua residência no bairro São Guilherme, nesta cidade de Tietê e por meio da prática delitiva subtraiu-se o veículo "Jeep", além de terem levado as vítimas ao banco para realizar saques da conta bancária, indicando que Luiz ocupou o banco da frente do veículo com a vítima homem, enquanto Diego Zoio ocupou o banco de trás com a vítima mulher.

Neste mesmo sentido foram as declarações da testemunha Daniel Vieira, o qual declarou que mora em um cômodo na mesma residência que os réus e os ouviu dizer que teriam praticado o roubo na residência das vítimas, levando consigo o veículo "Jeep Compass".

As declarações das vítimas foram firmes, coerentes e livres de contradições e confirmaram a autoria dos réus, inexistindo qualquer elemento a indicar que teriam razões para incriminá-lo injustamente.

No que tange a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso V do artigo 157, do Código Penal, exige-se que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, assim considerado aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo.

No caso dos autos, as vítimas foram mantidas em poder dos réus, sob a mira da arma de fogo, enquanto estes subtraíam os bens da residência, portanto caracterizada a causa de aumento.

No que concerne ao uso de arma de fogo e ao concurso de agentes, tais majorantes foram confirmadas pela prova oral produzida. Inclusive, necessário ressaltar que, por meio das declarações das vítimas, foi cabalmente demonstrada a adoção de postura ameaçadora pelos executores do roubo, sendo firmes os relatos sobre o porte ostensivo do artefato, utilizando-o como meio de amedrontar e subjugar as vítimas durante o roubo.

De acordo com nossos tribunais: "Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância". (TACRIM Ap. 440.643-6 8ª Câmara j. 223.07.86 Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v.u., JUTACRIM 91/407).

E mais, "TACRSP: Em tema de roubo, geralmente praticado sem testemunhas, por assumir a palavra da vítima importância, principalmente quando se mostra segura e coerente, o reconhecimento por parte do ofendido, entrosado com outras circunstâncias, estabelece suficiente lastro de certeza, autorizando a condenação, mormente quando a res furtiva é apreendida em poder do acusado" (RJTACRIM 48/474). Nesse sentido, de acordo com a prova produzida em Juízo, está demonstrada a prática do roubo pelos acusados.

Outrossim, é atribuída aos acusados a prática do crime de extorsão, uma vez que Luiz e Diego, ainda restringindo a liberdade das vítimas, conduziram-nas à agência do banco Santander e, mediante grave ameaça, constrangeram José Cícero a efetuar saques em sua conta bancária, os quais totalizaram a quantia de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Conforme relatado pelas vítimas, os réus conduziram-nas à agência local do Banco Santander, onde a vítima José Cícero é correntista, e o obrigaram a entrar e sacar o valor de R\$ 8.000,00, tendo o declarante efetuado o saque de R\$ 7.000,00, sendo R\$ 3.500,00 (um saque de R\$ 3.000,00 e outro de R\$ 500,00) da conta 00333806 000010013776 e R\$ 3.500,00 (um saque de R\$ 3.000,00 e outro de R\$ 500,00) da conta 00330045 000130059708, ambas de sua titularidade.

Além das vítimas terem reconhecido os acusados como autores do crime de extorsão, consoante acima declinado, a testemunha Fernanda confirmou referida prática delitiva também, informando que Luiz teria ficado no banco da frente com a vítima homem, enquanto Diego teria ficado no banco de trás com a vítima mulher, enquanto dirigiam o carro subtraído até o banco onde obrigaram a vítima a realizar os saques da sua conta bancária.

Portanto, as provas dos autos são conclusivas no sentido que a conduta dos réus amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 158 do Código Penal, uma vez que constrangeram José Cícero a efetuar os saques de sua conta bancária.

Cumprе consignar que houve efetivo constrangimento da vítima para a realização dos saques bancários, ação diversa e que não se confunde com aquela referente ao roubo, que se consumou com a efetiva retirada dos objetos da residência das vítimas, portanto, os dois crimes foram consumados.

Conforme ensina Guilherme de Souza Nucci, a despeito do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão:

"é possível haver, pois são crimes de espécies diferentes, cada qual previsto num tipo penal. Assim, o agente que ingressa numa residência, subtraindo coisas com violência ou grave ameaça e, em seguida, delibera obrigar a vítima a dar-lhe a

senha do caixa eletrônico ou faz com que o ofendido vá retirar o dinheiro, trazendo-o até o agente, comete roubo e extorsão em concurso material" (Código Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 10ª edição, pag. 756). Desta feita, diante da responsabilização dos réus, passo a mensurar a pena que lhes é pertinente.

Ao que consta dos autos, na data dos fatos, o réu Diego ostentava duas condenações definitivas pela prática de tráfico de entorpecentes e o réu Luiz possui duas condenações definitivas pelas práticas de roubo e furto (fls. 51/69), sendo que uma delas será considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, são elementos a serem considerados na aplicação da pena.

Quanto ao crime de roubo

Em atenção às circunstâncias judiciais acima indicadas e os maus antecedentes do acusado, prejuízo de , a pena base deve ser fixada um terço acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, está presente a agravante da reincidência pelo que a pena será majorada de mais um sexto, totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, estão presentes as causas de aumento referentes ao emprego de arma, ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Por esta razão, incidirá o aumento previsto no § 2º A do artigo 157, do Código Penal, de maneira que a pena será majorada de 2/3 (dois terços), perfazendo 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Quanto ao crime de extorsão

Em atenção às circunstâncias judiciais, que são desfavoráveis aos acusados, em razão dos maus antecedentes, a pena base deve ser fixada um terço acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, está presente a agravante da reincidência. Nestes termos, majoro a pena-base em mais um sexto, totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena está presente a causa de aumento de pena concernente ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, pelo que majoro a pena-base metade, totalizando 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Do concurso material

Ao que se observa dos autos, os tipos penais foram realizados por meio de ações distintas, portanto, à questão aplica-se a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal. Assim, somando-se as penas estipuladas, a pena definitiva dos crimes reconhecidos na presente sentença condenatória perfaz em 19 (dezenove) anos, 08 meses (oito) e 13 (treze) dias de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, em função da reincidência, maus antecedentes e pelo fato de o crime ter sido praticado com grave ameaça à pessoa.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da ausência de informações a respeito da condição econômica dos réus, o valor diário corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Em observância ao disposto no artigo 33 e seus parágrafos, do Código Penal, considerando as penas aplicadas e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, os réus deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime

fechado. Regime mais brando não atenderia à finalidade de reprovação e prevenção da conduta delitativa. O regime fechado é o único compatível adequado à manifesta periculosidade dos agentes que praticam esse grave tipo de delito que tanto intranquiliza a população.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na presente ação penal, para CONDENAR os réus LUIZ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, filho de Luiz Alves dos Santos e Joana de Melo dos Santos e DIEGO ANTONIO ASSUMPCÃO DE JESUS, filho de Cosme Miranda de Jesus e Maria Izildinha Assunção, dando-os como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 158, §1º, do Código Penal, ambos c.c. artigo 69, caput, do Código Penal, ao cumprimento em regime inicial fechado, da pena de 19 (dezenove) anos, 08 meses (oito) e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo.

Recomendem-se os réus na prisão em que estão custodiados.

Nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei nº 11.690/2008, intimem-se as vítimas dos termos da presente sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários e lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do Comunicado da Colenda Corregedoria Geral de Justiça nº 522/07.

P.I.C.

Tiete, 18 de agosto de 2022

Vistos.

Trata-se de ação penal deflagrada mediante denúncia do MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de LUIZ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo "Fiote" e DIEGO ANTONIO ASSUMPCÃO DE JESUS, vulgo "Zóio", dando-os como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 158, §1º, do Código Penal, ambos c.c. artigo 69, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia (fls. 71/77) que "no dia 15 de abril de 2022, por volta de 19h00, na Rua Milton Santarém, nº. 101, Bairro Nova Tietê/São Guilherme, nesta cidade e comarca de Tietê, LUIZ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo "Fiote" e DIEGO ANTONIO ASSUMPCÃO DE JESUS, vulgo "Zóio", qualificados a fls. 42/44, subtraíram para si, em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida contra Gilvaci Ferreira de Alcântara e José Cícero Firmino de Alcântara com o emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas em seu poder, restringindo-lhes a liberdade, coisa móvel alheia consistente no automóvel Jeep/Compass Longitude F, ano e modelo 2018, cor cinza, de placas EXWA01, avaliado em R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), 01 (um) televisor, marca Philco, de 24 polegadas, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais), 01 (um) ventilador marca Arno, avaliado em R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), 01 (um) perfume importado avaliado em R\$200,00 (duzentos reais), 01 (um) par de tênis feminino, marca Adidas, avaliado em R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo J4, avaliado em R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), as chaves de um veículo "GM/Montana" avaliada em R\$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), pertencentes às vítimas (cf. Depoimentos de fls. 08/09, 10/11 e 15, extratos bancários de fls. 12/13, registro da denúncia de fls. 16, B.O.P.M. de fls. 17/22, auto de reconhecimento de objeto de fls. 35, auto de avaliação de fls. 41 e relatório de investigações de fls. 42/44).

Consta, também, do incluso inquérito policial que, logo após a subtração acima narrada, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, LUIZ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo "Fiote" e DIEGO ANTONIO ASSUMPCÃO DE JESUS, vulgo "Zóio", qualificados a fls. 42/44, constrangeram José Cícero Firmino de Alcântara, em concurso e unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a efetuar saques em conta bancária, o que permitiu o apoderamento da quantia de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) em dinheiro (cf. depoimentos das vítimas a fls. 08/09, 10/11 e 15, extratos bancários a fls. 12/13, registro da denúncia a fls. 16, B.O.P.M. a fls. 17/22, auto de reconhecimento de objeto a fls. 35, auto de avaliação a fls. 41 e relatório de

investigações a fls. 42/44).

Segundo se apurou LUIZ e DIEGO, em concurso e unidade de desígnios, deliberando subtrair bens, dirigiram-se até o local e, ingressando sub repticiamente no imóvel, abordaram as vítimas e anunciaram o assalto.

Empunhando armas de fogo e utilizando capuzes, LUIZ e DIEGO passaram a proferir ameaças de morte contra as vítimas, exigindo, inicialmente, que lhes entregassem dinheiro.

Após, enquanto restringiam a liberdade das vítimas e mantinham-nas em seu poder sob a mira das armas que portavam, LUIZ e DIEGO reuniram os objetos acima listados, acondicionando-os no veículo "Jeep/Compass".

Em seguida, ainda restringindo a liberdade das vítimas, LUIZ e DIEGO conduziram-nas à agência do banco Santander, ocasião em que, mediante grave ameaça, constrangeram José Cícero a efetuar diversos saques em conta bancária, os quais totalizaram a quantia de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), valor este apoderado pelos denunciados.

Já na posse dos objetos, veículo e valores acima mencionados, LUIZ e DIEGO abandonaram as vítimas em um canavial, evadindo-se em seguida.

Comunicado os fatos e iniciadas as apurações, identificou-se, que, alguns dias após a prática dos delitos aqui versados, LUIZ e DIEGO perpetraram novo delito de roubo, valendo-se de equivalente modo de atuação (processo nº. 1500603-79.2022.8.26.0599 - 2ª Vara Judicial local), tendo eles, ao serem presos em flagrante delito, confessado informalmente a prática dos crimes ora narrados.

Ademais, Daniel Vieira de Oliveira, vulgo "Gigante", suposto coautor do crime tratado nos autos nº. 1500603-79.2022.8.26.0599, bem como Fernanda Michelle Martins da Silva, companheira de LUIZ, afirmaram que os denunciados foram os autores dos delitos que vitimaram Gilvaci Ferreira de Alcântara e José Cícero Firmino de Alcântara. Por fim, quando da prática do delito versado nos autos nº. 1500603-79.2022.8.26.0599, houve a apreensão, em poder de DIEGO, do aparelho celular marca Samsung, modelo J4, pertencente à vítima José Cícero."

Auto de reconhecimento de objeto (fls. 35).

Auto de Avaliação (fls. 41).

Relatório de Investigações (fls. 42/44).

A denúncia foi recebida em 17 de maio de 2022 (fls. 80/82).

Os réus foram citados (fls. 110/111) e apresentaram Resposta à Acusação (Diego em fls. 134/136 e Luiz em fls. 149/155), cujos argumentos não foram acolhidos em juízo de cognição sumária (fls. 166/167).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi colhido o depoimento das vítimas e de 03 (três) testemunhas de acusação. Os acusados foram interrogados ao final, encerrando-se a fase instrutória e passando-se aos debates orais.

Em debates orais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia e as Defesas postularam a absolvição dos réus.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Os fatos descritos na denúncia foram devidamente comprovados pelas provas produzidas nos autos.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), Auto de reconhecimento de objeto (fls. 35), Auto de Avaliação (fls. 41) e Relatório de Investigações (fls. 42/44), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é certa e segura, sendo demonstrada pela prova oral produzida.

Na fase policial e em Juízo, o réu Diego Antonio Assumpção de Jesus reservou-se ao direito de permanecer em silêncio (fls. 209).

Na fase policial, o réu Luiz Alves dos Santos Júnior apenas disse que desconhece os fatos que lhes foram imputados, permanecendo em silêncio logo após (fls. 212).

Em Juízo, o acusado Luiz negou a prática delitiva. Ele afirmou que o Delegado perguntou a respeito do roubo praticado mas negou. A respeito da namorada, não sabe o motivo que a levou a dizer que o acusado praticou o roubo. Quando era criança, vendia latinhas para a vítima Cícero, sendo muito conhecido no bairro local dos

fatoss.

A negativa dos acusados ficou isolada diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Na fase policial, a vítima Gilvaci Ferreira de Alcântara declarou que "na última sexta-feira dia 15, por volta das 19h30min, estava no quarto de sua residência juntamente com seu esposo José Cícero, quando foram surpreendidos por dois homens de cor morena, mas não eram negros, magros, um deles altura entre 1,60m a 1,70m e o outro na faixa de 1,55m, ambos estavam inteiramente cobertos, utilizavam capuz que deixava apenas os olhos à mostra, não sendo possível visualizar tatuagens no pescoço e braços. Que o indivíduo de estatura mais baixa portava uma arma de fogo bem pequena, cabia na palma da mão, tipo pistola de cor prateada. Que eles entraram pelo telhado (a casa ainda encontrava-se em fase de construção) e já chegaram dizendo: "passa o dinheiro, passa o dinheiro, me informaram que você tem dinheiro." Que o esposo da declarante trabalha com reciclagem, possuindo no mesmo terreno da residência um barracão que serve como depósito dos materiais de reciclagem. Que eles começaram a carregar no veículo de propriedade do casal, um Jeep Compass de placa BXW-7A01, uma televisão da marca Philco de 24 polegadas, um ventilador da marca Arno, um perfume importado (não lembra a marca), um par de tênis feminino da marca Adidas, um telefone celular da marca Samsung J4, chip linha 15-99849-6507 da operadora Vivo. Subtraíram também a chave de um veículo GM/Montana e R\$ 40,00 em dinheiro que estava na casa. Que fizeram seu esposo sentar-se no banco da frente do Jeep, ao lado do autor mais alto que assumiu o volante, enquanto que a declarante foi obrigada a sentar-se no banco traseiro ao lado do indivíduo mais baixo, que o tempo todo ficou com a arma apontada para sua cabeça. Que dirigiram-se até a agência local do Banco Santander, onde seu esposo é correntista, e o obrigaram a entrar e sacar o valor de R\$ 8.000,00, tendo José Cícero efetuado o saque de R\$ 7.000,00, sendo R\$ 3.500,00 (um saque de R\$ 3.000,00 e outro de R\$ 500,00) da conta 00333806 000010013776 e R\$ 3.500,00 (um saque de R\$ 3.000,00 e outro de R\$ 500,00) da conta 00333045 000130059708, ambas de titularidade dele. Que a princípio seu esposo entrou sozinho no interior da agência, isso por volta das 20h40min, sendo que passados alguns minutos o autor mais alto entrou também no interior da agência, enquanto que a declarante permaneceu no interior do veículo subjugada pelo autor mais baixo. Que assim que seu esposo e o autor mais alto retornaram ao veículo, os autores queriam mais dinheiro, que rumaram para o Posto San Rafael, na estrada de Cerquilho, mas não pararam, que fizeram o retorno e rumaram para Porto Feliz, que no trajeto o autor mais baixo recebeu no celular dele uma ligação cuja interlocutora tinha voz feminina e perguntou se tinha dado tudo certo. Que rondaram mais um pouco e foram libertados no interior de um canavial, isso por volta de umas 22horas. Que saíram caminhando do canavial e alcançaram a pista da rodovia SP300, próximo ao Bairro Nossa Senhora de Fátima, neste município, prosseguindo a pé até sua residência. Que o veículo subtraído não possui seguro e não foi localizado até o presente momento. Que a declarante não foi agredida fisicamente." (fls. 08/09)

Em Juízo, a vítima Gilvaci declarou que os acusados chegaram na residência das vítimas, momento em que ela acordou o marido. Um dos acusados colocou a arma na cabeça da vítima e o outro subtraiu celular, tênis, perfume, ventilador, as chaves do veículo Montana e do Jeep. Eles perguntavam se havia dinheiro no banco e levaram as vítimas ao banco, onde sacaram a quantia de R\$ 7.000,00. O marido foi levado no banco da frente do veículo. No banco, a vítima permaneceu na mira do revólver do acusado "Zóio", enquanto o marido entrou na agência bancária juntamente com o outro acusado. Após o saque do dinheiro, os acusados levaram as vítimas até o canavial na estrada de Porto Feliz. Posteriormente, o celular da vítima foi apreendido em poder de um dos acusados.

Segundo a vítima, ela e o marido permaneceram em poder dos acusados por aproximadamente uma hora, sendo que retornaram a pé do canavial.

Na fase policial, a vítima José Cícero Firmino de Alcântara declarou que "estava no quarto de sua residência juntamente com sua esposa Gilvaci, quando foram surpreendidos por dois homens de cor morena, mas não eram negros, magros, um deles altura entre 1,60m a 1,70m e o outro na faixa de 1,55m, ambos estavam inteiramente cobertos, utilizavam capuz que deixava apenas os olhos à mostra, não sendo possível

visualizar tatuagens no pescoço e braços. Que o indivíduo de estatura mais baixa portava uma arma de fogo bem pequena, cabia na palma da mão, tipo pistola de cor prateada. Que eles entraram pelo telhado (a casa ainda encontrava-se em fase de construção) e já chegaram dizendo: "passa o dinheiro, passa o dinheiro, me informaram que você tem dinheiro." Que o declarante trabalha com reciclagem, possuindo no mesmo terreno da residência um barracão que serve como depósito dos materiais de reciclagem. Que eles começaram a carregar no veículo de propriedade do casal, um Jeep Compass de placa BXW-7A01, uma televisão da marca Philco de 24 polegadas, um ventilador da marca Arno, um perfume importado (não lembra a marca), um par de tênis feminino da marca Adidas, um telefone celular da marca Samsung J4, chip linha 15-99849-6507 da operadora Vivo. Subtraíram também a chave de um veículo GM/Montana e R\$ 40,00 em dinheiro que estava na casa. Que fizeram o declarante sentar-se no banco da frente do Jeep, ao lado do autor mais alto que assumiu o volante, enquanto que sua esposa foi obrigada a sentar-se no banco traseiro ao lado do indivíduo mais baixo, que o tempo todo ficou com a arma apontada na cabeça de sua esposa. Que dirigiram-se até a agência local do Banco Santander, onde o declarante é correntista, e o obrigaram a entrar e sacar o valor de R\$ 8.000,00, tendo o declarante efetuado o saque de R\$ 7.000,00, sendo R\$ 3.500,00 (um saque de R\$ 3.000,00 e outro de R\$ 500,00) da conta 00333806 000010013776 e R\$ 3.500,00 (um saque de R\$ 3.000,00 e outro de R\$ 500,00) da conta 00330045 000130059708, ambas de sua titularidade. Que a princípio o declarante entrou sozinho no interior da agência, isso por volta das 20h40min, sendo que passados alguns minutos o autor mais alto entrou também no interior da agência. Que ao sair da agência retornaram ao veículo e os autores queriam mais dinheiro, que rumaram para o Posto San Rafael, na estrada de Cerquilho, mas não pararam, que fizeram o retorno e rumaram para Porto Feliz, que no trajeto o autor mais baixo recebeu no celular dele uma ligação cuja interlocutora tinha voz feminina e perguntou se tinha dado tudo certo. Que rodaram mais um pouco e foram libertados no interior de um canavial, isso por volta de umas 22horas. Que saíram caminhando do canavial e alcançaram a pista da rodovia SP300, próximo ao Bairro Nossa Senhora de Fátima, neste município, prosseguindo a pé até sua residência. Que o veículo subtraído não possui seguro e não foi localizado até o presente momento. Que o declarante recebeu dois murros nas costelas do autor mais alto mas não ficou lesionado." (fls. 10/11)

Em Juízo, a vítima José Cícero declarou que, na data dos fatos, estava na sua residência, quando a esposa ouviu um barulho e disse que havia algo caindo. Ao sair para verificar o que acontecia, avistou dois rapazes que anunciaram o assalto, levando a vítima para o quarto exigindo dinheiro. Eles pediam a quantia de oito mil reais. O acusado "Zoio" pegou celular da vítima, chaves da Montana e do Jeep, além de colocar a arma na cabeça da esposa da vítima. Eles subtraíram televisão, ventilador, perfume e celular, que colocaram dentro do Jeep. Determinaram que as vítimas entrassem no carro, sempre mantendo o revólver na cabeça e seguiram até o banco. A vítima entrou no banco juntamente com o acusado Júnior que determinou que realizasse o saque do dinheiro. A seguir, voltaram para o carro e seguiram sentido Cerquilho, retornaram e seguiram sentido Porto Feliz. Eles diziam que iriam para Sorocaba, mas após receberem uma ligação, deixaram as vítimas no meio do canavial no bairro Nossa Sra. de Fátima.

Segundo a vítima, o acusado "Zoio" estava com uma arma de fogo e o acusado "Fiote" não estava armado mas exigia o dinheiro e dava ordem ao Zoio, além de conduzir o carro. Ambos estavam encapuzados não sendo possível identificá-los ou reconhecê-los, além de a vítima ter se mantido de cabeça baixa

Na delegacia, a vítima reconheceu o seu aparelho celular apreendido em poder do acusado "Zoio", posto que havia quebrado uma agulha dentro do aparelho.

Na fase policial, a testemunha Daniel Vieira de Oliveira declarou que "em relação aos fatos de hoje foi acordado por "Fiote" (Luiz Alves dos Santos Junior) e "Zoio" (Diego Antonio Assumpção de Jesus) e convidado para fazer uma "caminhada" em uma casa. Declara que os dois falaram para ele que ele não entraria na casa e que ficaria apenas do lado de fora de "tocaia". Com isso, acompanhou "Fiote" e "Zoio" e ficou ali próximo a casa da vítima, ficando responsável por avisar se a polícia chegasse próximo do local. Declara que como mora em um cômodo na mesma residência

que moram "Zoio" e "Fiote", ouviu deles que semana passada eles ("Zoio" e "Fiote") tinham praticado um outro roubo em residência em que roubaram um Jeep Compass, mas declara que não teve participação e nem ajudou nesse outro roubo. Declara que percebeu que tinha dado errado o roubo e demorou para voltar para sua residência porque tinha visto policiais rondando por ali próximo. Depois de algumas horas, voltou para sua residência, quando então foi abordado e trazido a esta unidade policial pelos policiais. Informa que foi a primeira vez que participou de algum crime em sua vida. Informa que está arrependido e que não sabia que haveria um roubo ali no local. Declara que é conhecido e chamado de "Gigante" por pessoas próximas. " (fls. 38)

Em Juízo, a testemunha Daniel alterou a sua versão, dizendo que soube dos fatos quando foi para a Delegacia, ocasião em que o Delegado perguntou se estava junto com os demais acusados, afirmando que sequer sabia desse roubo. Segundo a testemunha, o bairro é pequeno e houve comentário da rua, mas não sabia de nada. Conhece os acusados pois moravam em um cortiço e a ex mulher do Luiz arrumou uma casa no mesmo local. Responde a um roubo juntamente com os acusados. Está preso juntamente com o